

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งผู้แทนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรได้แสดงความเห็นว่า ถึงแม้โครงการฯ จะมีการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดการจราจรที่อยู่ในเขตทางรถไฟครบถ้วน แต่ประชาชนผู้ใช้ทางต้องรับผลกระทบจากระยะทางเพื่อกลับรถไป-มา ที่เพิ่มขึ้น จึงควรพิจารณาให้มีจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องระยะทางการกลับรถของประชาชนจากหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และถนนเทอดพระเกียรติ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรได้มีการหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาพร้อมทั้งได้ออกสำรวจพื้นที่จริงพบว่า สามารถดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามในได้ แต่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มจากเดิม คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา และขยับแนวทางด่วนไปทางด้านทิศเหนือ ๓ เมตร และที่ประชุมมีมติว่า ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และถนนเทอดพระเกียรติ โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างการทำสะพานกลับรถเกือกม้าบริเวณหน้าวัดสนามในและทางลอดทางรถไฟในตำแหน่งทางแยกบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ จากมติการประชุมดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีวิธีการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน เป็นระยะที่ใกล้กับถนนเทอดพระเกียรติมากกว่าจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และในการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน แม้จะต้องมีการเวนคืนที่ดินแต่ก็ใช้เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา ถือว่าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรรวมถึงผู้ใช้ถนนภาณุรังษีได้รับ ดังนั้น การแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) จึงเป็นวิธีการที่ทำให้การดำเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรเดิมได้รับความเสียหายหรือความไม่สะดวกน้อยที่สุด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการออกแบบและก่อสร้างโครงการฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย และจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอไว้ โดยอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย ใช้สำหรับกลับรถที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ ๗๘๐ เมตร และจุดกลับรถระดับ



พื้นที่โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ใช้สำหรับกลับรถที่ออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธร เดิมใช้จุดตัดทางรถไฟอยู่ห่างจากถนนสิรินธรที่ทอดตัวขนานกับทางรถไฟเพียงประมาณ ๑๕๐ เมตร ต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็นมีปริมาณจราจรหนาแน่น การสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรย่อมต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เกินสมควร จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ได้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งใช้สำหรับกลับรถขาเข้าที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างเก็บงานรายละเอียดเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จุดพื้นที่ที่ก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) บริเวณคลองบางกอกน้อยเป็นจุดเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างเป็นสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) สำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงสามารถใช้อุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ได้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทอดพระเกียรติเพียง ๗๘๐ เมตร เพื่อเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติได้ตามปกติ แต่หากต้องสร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ย่อมเป็นการก่อสร้างจุดกลับรถที่ซ้ำซ้อนกับอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) การใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้ในการลงทุนก่อสร้าง ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดินซึ่งเป็นเงินภาษีอากรที่เรียกเก็บจากประชาชนโดยไม่มีเหตุอันสมควร และทำให้รัฐได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างสะพานกลับรถยกระดับเฉพาะสำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อีกต่อไป จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติกับถนนสิรินธร โดยให้สร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) เฉพาะขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติกับถนนสิรินธร โดยให้สร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) เฉพาะขาออกจากถนน

ทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๑๖/๒๕๖๒)

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๑๓-๑๐๑๖

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๘๐-๒๘๒

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๖๕๓-๖๕๕

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๔๒๐-๔๒๓

ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๔๑๓-๔๑๖

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๔๔๙-๔๕๒

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๑๖-๑๐๑๙

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๘๒-๒๘๗

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๖๕๕-๖๗๐

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๔๒๓-๔๒๖

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๔๕๓-๔๕๗



บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๒๓-๑๐๒๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๙๙-๓๐๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๑๗

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๒๗-๑๐๓๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๐๕-๓๒๐

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๓๕-๑๐๓๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๒๐-๓๒๓

๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๒๑-๑๐๒๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๒๔-๓๓๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๗๑-๖๗๔

๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๓๙-๑๐๔๑



๓.๓ กรณีอื่น ๆ

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๓๒-๓๓๖

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๖๗๕-๖๗๗

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๔๑๘-๔๒๑

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๖๑๙-๖๒๒

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๓๖-๓๓๙

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๔๖๐-๔๖๔

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๓-๑๐๕๗

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแม้กรุงเทพมหานครจะมีอำนาจกักสุนัขที่พบในที่หรือทางสาธารณะในเขตเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒๒ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่การปฏิบัติต่อสุนัขที่ถูกส่งไปกักที่ศูนย์ควบคุมดังกล่าวนั้น กรุงเทพมหานครจะต้องดูแลสุนัขโดยมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ โดยเทียบเคียงตามข้อ ๑๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว ด้วยการจัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสม และมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสุนัข มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และในส่วนของการเลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษต้องกระทำในสถานที่หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกพร้อมป้ายเตือนที่ชัดเจน มีการควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม อีกทั้งต้องควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญ



แก่ผู้อื่น รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขในเรื่องอาหาร จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขมาสู่คน เมื่อสุนัขตายลงก็ต้องกำจัดซากสุนัขและมูลสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น ควั่นและไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสุนัขที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป กรุงเทพมหานครจะต้องแยกสุนัขนั้นไว้ต่างหาก และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ เพื่อให้สุนัขสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสมควร และสร้างความมั่นใจสบายใจแก่ประชาชนผู้รักสุนัข ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของไปอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรุงเทพมหานครต่อไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขจรจัดได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย และหัวหน้าศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดประจำเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการจับสุนัขจรจัดตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่มีการร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีผ่านสายด่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๑๕๕๕ โดยไม่มีการแจ้ง ปิดประกาศ หรือสอบสวนคัดกรองก่อนว่าสุนัขที่จะจับเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขมีเจ้าของ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของสุนัขรายอื่นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับสุนัขกลับคืน ซึ่งขั้นตอนในการขอรับสุนัขกลับคืนนั้นก็มีความยุ่งยาก นอกจากนี้ สถานที่ในการควบคุมสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดประจำเขตมีสภาพไม่สะอาด ไม่มีหลังคา การดูแลรักษาไม่ทั่วถึง การให้อาหารสุนัขก็ทำโดยเทลงพื้นปนกับสิ่งปฏิกูลของสุนัข ไม่มีการแยกสัดส่วนการกักขังระหว่างสุนัขป่วย สุนัขแก่ และลูกสุนัข มีการกักขังสุนัขในปริมาณที่มากเกินไปจนเกินไป ทำให้สุนัขเครียดกัดกันเอง บาดเจ็บ และติดเชื้อโรค ผู้ฟ้องคดีหรือเจ้าของสุนัขต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการจับสุนัขของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปิดประกาศหรือแจ้งก่อนเข้าจับสุนัขล่วงหน้า ๓ วัน หรือ ๗ วัน เพื่อการคัดกรองสุนัข รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประจำเขต) ให้ถูกสุขลักษณะ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยการออกข้อกำหนดให้พื้นที่ในเขตอำนาจเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์



ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีถูกกำหนดเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขที่ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่อื่นใดในเขตพื้นที่โดยเด็ดขาดตามข้อ ๖^๖ และข้อ ๗^๗ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยการตรวจสอบสุนัขในพื้นที่สาธารณะเป็นอำนาจหน้าที่ของกองสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักงานมัย ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดี และสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักงานมัย ในปัจจุบัน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒๒^๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้างต้น ที่จะกักสุนัขที่พบในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข โดยไม่ปรากฏเจ้าของ และดำเนินการตามมาตรา ๓๐^๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขต้องกระทำด้วยวิธีการที่เหมาะสมทั้งในการจับสุนัขและการปฏิบัติต่อสุนัขที่นำไปกักไว้อันมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการออกจับสุนัขผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการไว้ให้มีการกลั่นกรองว่าจะต้องเป็นกรณีที่สุนัขก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ร้องเรียน ส่วนในการปฏิบัติต่อสุนัขที่ถูกส่งไปกักที่ศูนย์ควบคุมนั้น แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ใช้ผู้ที่อยู่ภายใต้บทนิยามคำว่า เจ้าของสุนัข

^{๖-๘} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ข้อ ๗ ให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักสัตว์ดังกล่าวไว้ และให้ดำเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

^๙ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้



ซึ่งหมายความว่ารวมถึงผู้ครอบครองสุนัขหรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วยตามข้อ ๕^๕ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องดูแลสุนัขโดยมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงตามข้อ ๑๖^๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว กล่าวคือ จะต้องจัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสุนัข มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง การเลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษต้องกระทำในสถานที่หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกพร้อมป้ายเตือนให้ชัดเจน ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม ควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขในเรื่องอาหาร จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขมาสู่คน เมื่อสุนัขตายลงก็ต้องกำจัดซากสุนัขและมูลสุนัขให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญ

^{๕-๖} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าของสุนัข” หมายความว่ารวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๖ ในการเลี้ยงสุนัข เจ้าของสุนัขต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสุนัขมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ

กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกและมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน

(๒) ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม

(๓) ควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เป็นต้น

(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

(๕) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัข เช่น เรื่องอาหาร ความสะอาด เป็นต้นถ้าเจ้าของสุนัขไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสุนัขให้เป็นปกติสุข

(๖) เมื่อสุนัขตาย เจ้าของสุนัขจะต้องกำจัดซากสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ

(๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขมาสู่คน

(๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าของสุนัขแยกกักสุนัขนั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้หน่วยงานที่จดทะเบียนไว้กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานมัย หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดทราบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น



จากกลั่น ควัน และไม่เหตุนำให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ นอกจากนั้น ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสุนัขที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแยกสุนัขนั้นไว้ต่างหาก และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ หากผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเลี้ยงดูสุนัขได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กล่าวข้างต้น และทำให้สุนัขสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสมควร ก็ย่อมสร้างความมั่นใจและสบายใจแก่ประชาชน ผู้รักสุนัขที่จะให้ความร่วมมือแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของไปอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีต่อไป และอาจทำให้ปัญหาสุนัขไร้เจ้าของลดลงได้ในที่สุด ซึ่งในคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) โดยมีการก่อสร้างหลังคาออกของ ทำให้สุนัขไม่ต้องหลบแดด ลม หรือฝน ปรับปรุงคอกขังให้สะอาดขึ้น มีภาชนะใส่อาหารที่เหมาะสมเพียงพอกับสุนัขจนไม่เกิดการกัดกัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับข้อเท็จจริงในส่วนนี้ และในการเลี้ยงสุนัขที่ถูกกัก มีการแยกสุนัขเพศผู้และเพศเมียในคอกที่แยกจากกัน มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขทั้งหมดในวันที่มีการย้าย ยกเว้นกรณีที่สุนัขกัดคนหรือสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขตั้งท้องหรือสุนัขแม่ลูกอ่อน ลูกสุนัขเล็กที่ไม่มีแม่จะเข้าคอกพิเศษที่เป็นสัดส่วน นอกจากนี้ ในส่วนของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก็มีการจัดหาที่จำเป็นสำหรับสุนัข รวมถึงวิตามินไว้ด้วย ในชั้นนี้จึงรับฟังได้ว่า ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) เป็นสถานที่ที่สามารถกักสุนัขจรจัดได้อย่างเหมาะสมและสมควรตามสภาพที่มีสุนัขจำนวนมากแล้ว อันเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และเป็นไปตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ กำหนดไว้แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๔/๒๕๖๒)

๔.๔ เหตุจำคุกจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๗-๑๐๕๘

๔.๕ เหตุจำคุกจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๓-๑๐๕๗

ตุลุ่มที่ ๕ หน้า ๓๔๙-๓๕๘

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๔๖๕-๔๗๐

๔.๖ เหตุจำคุกจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๘-๑๐๖๐



๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๕๙-๓๖๑

๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๓๔-๕๓๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๒๕-๖๒๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๖๒-๓๖๘

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๗๐-๔๗๕

บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๐๔๓-๑๐๔๘

คู่มือที่ ๒ หน้า ๕๒๑-๕๒๓

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๐๖๐-๑๐๖๔

คู่มือที่ ๒ หน้า ๕๒๗-๕๓๒

คู่มือที่ ๓ หน้า ๔๗๖-๔๘๙

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๖๙-๓๘๓

คู่มือที่ ๖ หน้า ๖๗๙-๖๘๘

คู่มือที่ ๗ หน้า ๔๓๓-๔๓๙

คู่มือที่ ๘ หน้า ๔๒๓-๔๒๘

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๘๓-๓๘๖

คู่มือที่ ๖ หน้า ๖๘๘-๖๙๐

คู่มือที่ ๘ หน้า ๔๒๘-๔๓๑

๔. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๐๔๘-๑๐๕๓

คู่มือที่ ๘ หน้า ๔๓๑-๔๓๖

๕. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

คู่มือที่ ๔ หน้า ๖๒๙-๖๓๑

๖. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๘๗-๓๙๐

คู่มือที่ ๖ หน้า ๖๙๐-๖๙๓

๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๘-๑๐๖๐

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๙๐-๓๙๔

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๔๔๐-๔๔๓

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๔๗๘-๔๘๑

๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๙๔-๓๙๗

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๓-๑๐๕๘

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๕๒๔-๕๒๖

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๙๗-๔๐๕

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๔๔๓-๔๔๖

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูทราย

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๖๙๔-๖๙๗

๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๖๙๗-๗๐๐

๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๔๔๖-๔๔๘

๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๔๔๘-๔๕๒

๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๔๓๗-๔๔๐

๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๔๔๐-๔๔๔



บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๐๖๕-๑๐๖๖

คู่มือที่ ๔ หน้า ๖๓๓-๖๓๖

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๐๗-๔๑๑

คู่มือที่ ๗ หน้า ๔๕๓-๔๖๑

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๑๑-๔๒๗

คู่มือที่ ๖ หน้า ๗๐๑-๗๐๕

คู่มือที่ ๙ หน้า ๔๘๓-๔๘๕

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

เส้นทางรถขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร (เส้นทางหมวด ๔) กำหนดเป็นรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถว ลักษณะเส้นทางเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนนสายรองและถนนในซอยที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลักมุ่งเน้นการให้บริการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนเส้นทางขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร (เส้นทางหมวด ๑) เป็นเส้นทางรถขนส่งประจำทางภายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องในเขตปริมณฑล โดยกำหนดเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ ลักษณะเส้นทางเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนนสายหลัก และถนนสายสำคัญที่เป็นบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น แหล่งธุรกิจการค้า สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าเส้นทางเดินรถระหว่างเส้นทางหมวด ๔ กับเส้นทางหมวด ๑ จะมีการทับซ้อนกันอยู่บางส่วน แต่เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้มีบริการการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในเขต



กรุงเทพมหานครและเขตต่อเนื่องที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ ที่ต้องถูกเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ ทับซ้อนเส้นทางบางส่วนแล้ว ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางเส้นทางหมวด ๔ เกิดความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควร กรณีย่อมถือว่าเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองแล้ว การใช้ดุลพินิจในการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ จึงเป็นไปโดยชอบ ด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว มีอายุ ๗ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ต่อมา คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติอนุมัติให้กำหนด เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน ๑๕๕ เส้นทาง ตามความเห็นของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ ๑๙๕๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๑ ในเขต กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน ๑๕๕ เส้นทาง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศดังกล่าวเฉพาะเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๖๗๓ และสายที่ ๖๗๔ ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากเส้นทางที่กำหนดในสองเส้นทางดังกล่าว ทับซ้อนในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ทำให้รายได้จากค่าโดยสาร และค่าตอบแทนลดลง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ ฉบับพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๖๗๓ สะพานตากสิน-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และสายที่ ๖๗๔ สะพานตากสิน-หมู่บ้านเศรษฐกิจ-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบการขนส่งทั้งสองเส้นทาง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ ๑,๙๕๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน ๑๕๕ เส้นทาง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๙ (๒) ^๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลใช้บังคับโดยเฉพาะเจาะจงกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตใช้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด ๑ สายที่ ๖๗๓ สะพานตากสิน-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และสายที่ ๖๗๔ สะพานตากสิน-หมู่บ้านเศรษฐกิจ-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ และประกาศดังกล่าวยังมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่เส้นทางเดินรถที่มีการกำหนดรายละเอียดไว้ โดยเฉพาะเจาะจง ประกาศฉบับพิพาทจึงมีได้มีลักษณะเป็น “กฎ” แต่เป็น “คำสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ ^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา

^๑ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

ฯลฯ

ฯลฯ

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้ซึ่งจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง



ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งในเส้นทางเดียวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และไม่ใช่คู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่จำเป็นต้องให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใด ดังนั้น การออกประกาศดังกล่าวจึงถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เคยพิจารณากรณีการขอปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ ๙๑ สนามหลวง-หมู่บ้านเศรษฐกิจ ในเรื่องการทับซ้อน เส้นทางแล้วเห็นว่า เส้นทางดังกล่าวจะทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ ในเขต กรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ชอยทวิวัฒนา แต่มีผลกระทบต่อเส้นทางที่ถูกทับซ้อน ไม่มากนัก ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ จากเดิม ๑๔๕ เส้นทาง เป็นเส้นทางขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารประจำทางภายในเขต กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องในเขตปริมณฑล โดยลักษณะเส้นทางเดินรถ ส่วนใหญ่ผ่านถนนสายหลัก และถนนสายสำคัญที่เป็นบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น แหล่งธุรกิจการค้า สถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาลในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตจังหวัดต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเดินทาง ด้วยรถโดยสารประจำทางได้โดยสะดวก ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีนโยบายจะนำระบบ ตัวต่อตัวร่วมและระบบเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการบริหารจัดการเดินรถ พร้อมทั้งนำรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงมาใช้ในการเดินรถ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งประจำทาง เส้นทางหมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวิวัฒนา โดยเส้นทางหมวด ๔ เป็นเส้นทางที่มีลักษณะ เส้นทางเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนนสายรองและถนนในซอยที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก มุ่งเน้น การให้บริการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร อันเป็นเส้นทางคนละหมวดกับเส้นทางที่พิพาทในคดีนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาเส้นทาง หมวด ๑ สายที่ ๖๗/๓ สะพานตากสิน-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ช่วงสะพานตากสิน-มหาวิทยาลัยมหิดล

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน



(ศาลาया) ระยะทาง ๓๐.๙ กิโลเมตร พบว่ามีการทับซ้อนกับเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่ตลาดบางแคไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จนถึงจุดตัดถนนเลียบคลองทวีวัฒนา กับถนนอุทัยน เป็นระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร และสายที่ ๖๗๔ สะพานตากสิน-หมู่บ้านเศรษฐกิจ-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาया) ทับซ้อนกับเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่ตลาดบางแค ไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แยกขวาไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา (ถนนทวีวัฒนา) จนถึงจุดตัดถนนเลียบคลองทวีวัฒนา กับถนนอุทัยน เป็นระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางต่างกัน ในการกำหนดประเภทรถโดยสารประจำทางในเส้นทางแต่ละหมวดดังกล่าวจึงมีความแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนน การให้บริการ และความปลอดภัยของประชาชน และเมื่อเส้นทางในหมวด ๑ กำหนดเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ โดยเส้นทางขนส่งจะผ่านถนนสายหลักและถนนสายสำคัญที่เป็นบริเวณชุมชน ส่วนเส้นทางในหมวด ๔ กำหนดเป็นรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถว โดยเส้นทางขนส่งจะมุ่งเน้นผ่านถนนสายรองและถนนในซอยที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ว่าเส้นทางเดินรถจะมีการทับซ้อนอยู่บางส่วน ซึ่งจะมีผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างเส้นทางที่ทับซ้อนก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควร จึงถือได้ว่าการพิจารณากำหนดเส้นทางดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาถึงปัญหาการทับซ้อนของเส้นทางเดินรถด้วยแล้ว ประกอบกับในการพิจารณากำหนดเส้นทางในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้พิจารณารายละเอียดของเส้นทางต่าง ๆ และข้อดีข้อเสียในการปรับปรุงเส้นทาง รวมทั้งได้มีการหารือหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย กรณีจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางแล้ว การทับซ้อนเส้นทางเดินรถเพียงบางส่วนดังกล่าวจึงไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นได้รับความเสียหายเกินสมควร อีกทั้ง เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้มีบริการการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตต่อเนื่องที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับภาระของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ซอยทวีวัฒนา ที่ต้องถูกเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ สายที่ ๖๗๓ และสายที่ ๖๗๔ ทับซ้อนเส้นทางดังกล่าวบางส่วนแล้ว เห็นว่า กรณีนี้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนของการกระทำ



ทางปกครองแล้ว ดังนั้น จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้ดุลพินิจในการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๖๗/๓ และสายที่ ๖๗๔ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๘/๒๕๖๒)

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๓๗-๕๔๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๓๗-๖๔๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๒๘-๔๓๗

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๗๖ - ๑๐๗๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๓๗

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นระบบการคมนาคมทางเลือกของประชาชนที่ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางของการใช้บริการและในอัตราตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดขึ้น ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวทุกระยะเวลา ๕ ปี อันเป็นการออกกฎตามอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขของสัญญาที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำไว้กับเอกชนคู่สัญญาสำหรับทางพิเศษ การไม่ปรับอัตราค่าผ่านทางหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บค่าผ่านทางในสัญญาที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทำไว้กับเอกชนคู่สัญญา ย่อมมีผลกระทบต่อภาระการชำระหนี้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสิทธิของเอกชนคู่สัญญา ซึ่งอาจก่อให้เกิดประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างกัน รวมถึงความเชื่อมั่นของเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐ การปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษทั้งสามแห่งดังกล่าวจึงมิได้ขัดกับมาตรา ๓/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้ขัดต่อ



แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๗๘ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น ประกาศกระทรวงคมนาคมที่ปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางจึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ลงนามทำสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช) กับบริษัท ท. (มหาชน) เพื่อก่อสร้างบริหาร และบำรุงรักษาระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนเอ บี ซี และดี) ต่อมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กับบริษัท น. จำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ เพื่อดำเนินโครงการทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) หลังจากนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) นั้น และเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งครบรอบกำหนด ๕ ปีตามสัญญาที่จะต้องมีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา บริษัท ท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท น. จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาเรื่องการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษโดยคำนวณอัตราเพิ่มของดัชนีผู้บริโภคสำหรับกรุงเทพมหานครที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ แล้วมีมติเห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงให้ปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษและเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จากนั้นวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคมพิพาททั้งสามฉบับ ดังนี้ ๑. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ๒. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป และ ๓. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับ



ด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกรณีที่ออกประกาศกระทรวงคมนาคมทั้งสามฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศกระทรวงคมนาคมทั้งสามฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษบูรพาวิถี นั้น เป็นการออกกฎตามอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขของสัญญาที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำไว้กับเอกชนคู่สัญญาสำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา และเป็นการปฏิบัติตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่เห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อคงมูลค่าที่แท้จริงของอัตราค่าผ่านทางเดิม ณ วันที่เปิดให้บริการไว้ เมื่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นโครงการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนหรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดแล้วแต่กรณี เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมของประเทศ รวมทั้งขยายโครงข่ายของระบบทางพิเศษซึ่งเป็นบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และเป็นระบบการคมนาคมทางเลือกของประชาชนนอกจากระบบการคมนาคมธรรมดาที่รัฐบาลจัดให้มีอยู่แต่เดิม ภายใต้หลักการเพื่อความเป็นธรรมของสังคมโดยรวมซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางของการใช้บริการและในอัตราตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดขึ้นตามมาตรา ๑๐^๔ ประกอบกับมาตรา ๔๐^๕ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

^{๔-๕} พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐ ให้ กทพ. มีอำนาจหน้าที่กระทำการกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

- (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพย์สินสิทธิต่าง ๆ
- (๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทำการนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
- (๓) เรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษ หรือค่าบริการอื่น ตลอดจนจรรยาบรรณนิยมการใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตทางพิเศษ

